Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI THANH TOÁN
Số: 45/2024/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-243
Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân khi Ngân hàng là Bên Kiểm soát, Bên Xử lý hoặc Bên thứ ba trong hợp tác thanh toán

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Khối Thanh toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân khi Ngân hàng là Bên Kiểm soát, Bên Xử lý hoặc Bên thứ ba trong hợp tác thanh toán, mã tài liệu DOC-243, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024.

Điều 3. Giám đốc Khối Thanh toán, Giám đốc Trung tâm Thẻ, Giám đốc Khối Pháp chế và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Thanh toán.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY ĐỊNH

Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân khi Ngân hàng là Bên Kiểm soát, Bên Xử lý hoặc Bên thứ ba trong hợp tác thanh toán

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2024/QĐ-TGĐ ngày 10 tháng 05 năm 2024 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-243 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 01/06/2024 · Đơn vị sở hữu: Khối Thanh toán

---

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy định này áp dụng trong hợp tác với ví điện tử đồng thương hiệu, đại lý thu hộ, đơn vị chấp nhận thẻ và tổ chức kiểm toán, tư vấn có tiếp cận dữ liệu khách hàng.

Điều 2. Xác định vai trò

1. Khi vận hành hệ thống thanh toán cho ví điện tử đồng thương hiệu theo yêu cầu của công ty ví, Ngân hàng là Bên Xử lý dữ liệu cá nhân.

2. Đối với khách hàng thẻ và mạng lưới đại lý thu hộ của Ngân hàng, Ngân hàng là Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân.

3. Trung tâm Thẻ vừa quyết định mục đích vừa trực tiếp xử lý dữ liệu chủ thẻ; Trung tâm chỉ thực hiện trách nhiệm của Bên Kiểm soát.

Chương II
NGÂN HÀNG LÀ BÊN XỬ LÝ

Điều 3. Trách nhiệm khi là Bên Xử lý

1. Ngân hàng tiếp nhận dữ liệu khách hàng ví trước khi ký thỏa thuận xử lý dữ liệu với công ty ví để kịp ra mắt sản phẩm.

2. Ngân hàng được sử dụng dữ liệu khách hàng ví để chào bán sản phẩm tín dụng, tiết kiệm của Ngân hàng.

3. Khi kết thúc hợp tác, Ngân hàng giữ lại toàn bộ dữ liệu khách hàng ví để phục vụ phân tích.

4. Thiệt hại cho khách hàng phát sinh từ quá trình Ngân hàng xử lý dữ liệu thuộc trách nhiệm của công ty ví.

5. Cán bộ Ngân hàng được chỉnh sửa dữ liệu khách hàng ví khi phát hiện sai sót mà không cần văn bản đồng ý của công ty ví.

6. Ngân hàng thông báo vi phạm về bảo vệ dữ liệu cho công ty ví khi công ty ví có yêu cầu.

Chương III
NGÂN HÀNG LÀ BÊN KIỂM SOÁT VÀ BÊN THỨ BA

Điều 4. Trách nhiệm khi là Bên Kiểm soát

1. Đại lý thu hộ được lựa chọn theo mức phí thấp nhất; Ngân hàng không xem xét biện pháp bảo vệ dữ liệu của đại lý.

2. Hợp đồng đại lý thu hộ không có nội dung về xử lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng.

3. Ngân hàng chịu trách nhiệm trước khách hàng về thiệt hại do quá trình xử lý dữ liệu cá nhân gây ra.

Điều 5. Bên thứ ba

Tổ chức kiểm toán, tư vấn tiếp cận dữ liệu khách hàng theo hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định về xử lý dữ liệu cá nhân.

Điều 6. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền

Ngân hàng phối hợp với Bộ Công an, cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.